

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)



(ด. ๒๒.๑)

คดีหมายเลขดำที่ อ. ๑๑๑/๒๕๖๓
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๕๓๒/๒๕๖๓

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗

ระหว่าง { บริษัท โซคิตีมีโซค จำกัด ผู้ฟ้องคดี
กรรมชลประทาน ที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดี
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดำที่ ๙๔๐/๒๕๖๐ หมายเลขแดงที่ ๒๑๐/๒๕๖๓

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีประกาศกรรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาซื้อดินธรรมดาปราศจากวัชพืช พร้อมมัดอัดแน่น ๘๕% ตามคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.) กรรมชลประทาน เลขที่ พม./สช.๑๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีได้เข้ายื่นซองสอบราคาและได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการสอบราคา ในวงเงิน ๕๑๓,๕๒๒.๘๐ บาท ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ขอให้ผู้ฟ้องคดีลงนามในใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ พม.ช.๑๑๐/๖๐ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่จัดส่งไปให้ ผู้ฟ้องคดีเข้าใจว่าเป็นการปฏิบัติกันโดยปกติตามท้องตลาดทั่วไป จึงได้ลงชื่อเป็นผู้รับในใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จากนั้น ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถส่งมอบดินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ เนื่องจากสถานที่ส่งมอบดินบริเวณประตูระบายน้ำโตะใหม่ไม่มีทางเข้าไปส่งดิน ผู้ฟ้องคดีจึงแจ้งให้คณะกรรมการควบคุมงานทำถนนหรือหาสถานที่ส่งดินแห่งใหม่



/แต่คณะกรรมการ...

แต่คณะกรรมการควบคุมงานเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กลับมีหนังสือเร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีส่งมอบดินและแจ้งการใช้สิทธิเรียกค่าปรับ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอยกเหตุการณ์ส่งดินเพื่อให้มีการทำถนนทางเข้าเสียก่อน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้จัดหาสถานที่ส่งมอบดินที่มีทางเข้าให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีส่งมอบดินเพียง ๒๐ คันรถบรรทุกสิบล้อ ก็เต็มพื้นที่ ผู้ฟ้องคดีจึงแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จัดหาสถานที่ส่งดินใหม่อีกครั้ง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือเตือนให้ผู้ฟ้องคดีส่งมอบดินและแจ้งสงวนสิทธิเรียกค่าปรับ เมื่อตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเป็นคำสั่งตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุหรือคณะกรรมการจัดทำสัญญาจ้างทำของหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ซึ่งงานส่งดินดังกล่าวเป็นงานที่ต้องการความสำเร็จครั้งเดียว จึงใช้สิทธิเรียกค่าปรับได้เพียงร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาทั้งหมด ตามข้อ ๑๓๔ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ เท่านั้น ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างที่ผู้ฟ้องคดีลงชื่อเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ไม่ใช่สัญญาจ้างทำของหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ แต่เป็นเพียงใบสั่งของทั่วไป ผู้ฟ้องคดีลงชื่อโดยไม่ได้ประทับตราบริษัทเพราะเข้าใจว่าจะต้องทำสัญญาจ้างทำของหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกันใหม่อีกครั้ง ใบสั่งซื้อดังกล่าวจึงไม่มีผลผูกพันผู้ฟ้องคดี อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ บอกเลิกใบสั่งซื้อเพื่อให้คู่สัญญากลับคืนสู่สถานะเดิมแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องจ่ายเงินค่าการงานสำหรับงานที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นค่าดินจำนวน ๓๑๓.๑๔ ลูกบาศก์เมตร ราคาลูกบาศก์เมตรละ ๒๑๓.๐๘ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๖๖,๗๒๓.๘๗ บาท ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ยืนยันว่าใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างดังกล่าว เป็นการจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๑๓๓ (๒) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น เห็นว่า ข้อตกลงเป็นหนังสือจะต้องมีการตกลงเงื่อนไขต่างๆ ร่วมกันระหว่างคู่สัญญาไว้ในหนังสือดังกล่าวด้วย ซึ่งเป็นสัญญาทางปกครองที่ต้องจัดทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยที่ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้ความหมายของคำว่า “การซื้อ” หมายความว่า การซื้อวัสดุทุกชนิด แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง และ “การจ้าง” ให้ความหมายรวมถึง การจ้างทำของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น จึงไม่มีคำจำกัดความคำว่า “ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง” คงมีเพียงข้อ ๒๒ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่กำหนดว่าการซื้อหรือการจ้างตามข้อ ๑๔ และข้อ ๒๐ ของระเบียบดังกล่าว ถ้าผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างเห็นสมควรจะสั่งให้กระทำโดยวิธีที่กำหนดไว้สำหรับวงเงินสูงกว่านั้นก็ได้ ซึ่งหมายความว่า การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างจะแยกออกจากกัน และเป็นอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองที่จะต้องสั่งการให้เจ้าหน้าที่พัสดุหรือคณะกรรมการ



/ควบคุมงาน...

ควบคุมงานทำสัญญาจ้างทำของ หรือข้อตกลงร่วมกันเป็นหนังสือกับผู้ฟ้องคดี จึงจะชอบด้วยกฎหมาย ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ พม.ช.๑๑๐/๖๐ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จึงเป็นเพียงใบสั่งของทั่วไป ไม่ใช่ข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๑๓๓ (๒) ของระเบียบเดียวกัน ซึ่งข้อ ๑๓๓ ของระเบียบดังกล่าวกำหนดให้การจัดหาในกรณีต่อไปนี้ จะทำข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกัน โดยไม่ต้องทำเป็นสัญญาตามข้อ ๑๓๒ ก็ได้... (๒) การจัดหาที่คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายในห้าวันทำการของทางราชการ นับแต่วันถัดจากวันทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องกำหนดวันส่งมอบพัสดุภายในห้าวันทำการของทางราชการ แต่ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างดังกล่าวกำหนดให้เริ่มส่งดินวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และส่งมอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แต่ปรากฏว่าวันที่ ๑๘ และวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นวันเสาร์และวันอาทิตย์ ไม่ใช่วันทำการของทางราชการ การนับรวมวันเสาร์และวันอาทิตย์เป็นวันส่งดินด้วย จึงไม่ชอบด้วยข้อ ๑๓๓ (๒) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถือเป็นโมฆะ อีกทั้ง การกำหนดเงื่อนไขและค่าปรับไว้ในใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างฝ่ายเดียว นั้น ย่อมไม่อาจใช้บังคับได้ เนื่องจากใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างไม่ใช่ข้อตกลงเป็นหนังสือดังกล่าวข้างต้น เมื่อผู้ฟ้องคดีบอกเลิกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเพื่อให้คู่สัญญากลับสู่สถานะเดิมแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๖๖,๗๒๓.๘๗ บาท เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายเงินค่าการงานให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๖๖,๗๒๓.๘๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีประกาศกรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาซื้อดินธรรมดาปราศจากวัชพืช พร้อมบดอัดแน่น ๘๕% ตามคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.) กรมชลประทาน เลขที่ พม./สช.๑๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นจำนวน ๒,๔๑๐ ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในการซ่อมแซมประตูระบายน้ำโต๊ะใหม่ วงเงินงบประมาณ ๑,๐๓๑,๔๘๐ บาท กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นเสนอราคาและได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการสอบราคา ในวงเงิน ๕๑๓,๕๒๒.๘๐ บาท ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ขอให้ผู้ฟ้องคดีลงนามในใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ พม.ช.๑๑๐/๖๐ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ลงนามและประทับตราบริษัทเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กำหนดส่งมอบดินภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ ณ บริเวณประตูระบายน้ำโต๊ะใหม่ ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ครบกำหนดส่งมอบดินในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้



/ส่งมอบดิน...

ส่งมอบดินตามกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เตือนให้ผู้ฟ้องคดีส่งมอบดินและสงวนสิทธิ์ตามเงื่อนไขในใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง แต่ผู้ฟ้องคดีเพิกเฉย และไม่มีการชี้แจงความก้าวหน้าของการส่งมอบงาน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แจ้งสงวนสิทธิ์ค่าปรับและเตือนให้ส่งของ (ครั้งที่ ๒) ระบุว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังมีความจำเป็นต้องใช้ของตามใบสั่งซื้อดังกล่าว จึงขอให้ผู้ฟ้องคดีส่งมอบของให้เสร็จเรียบร้อย ภายใน ๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือ แต่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ แจ้งว่า ไม่สามารถส่งมอบดินได้ เนื่องจากสถานที่ตามใบสั่งซื้อไม่มีทางเข้า หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสถานที่ส่งมอบแห่งใหม่ ผู้ฟ้องคดียินดีจะดำเนินการทันที ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เตือนให้ผู้ฟ้องคดีส่งของ (ครั้งที่ ๓) โดยขอให้ผู้ฟ้องคดีส่งมอบให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือ และขอสงวนสิทธิ์ในการปรับ แต่ผู้ฟ้องคดียังคงเพิกเฉย จากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ แจ้งว่ามีความจำเป็นต้องขอหยุดงานส่งมอบดินไว้ก่อน ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดหาสถานที่ส่งดินแห่งใหม่ หรือทำทางเข้าสถานที่ส่งดินให้เรียบร้อยก่อน แล้วแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบเพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป และมีหนังสือลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แจ้งว่าผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบดิน ณ สถานที่ที่กำหนดตามใบสั่งซื้อ จำนวน ๒๐ คันรถบรรทุกสิบล้อ ปริมาณ ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร ส่วนดินที่เหลือไม่สามารถจัดส่งได้ตามจุดที่กำหนดเพราะไม่มีทางเข้า จึงขอให้เปลี่ยนจุดลงดินใหม่ เพื่อจะได้ส่งมอบดินให้ครบถ้วน หรือจะลดจำนวนลงให้เท่ากับจำนวนที่ส่งมอบก็ได้ โดยผู้ฟ้องคดีจะขอรับเงินตามปริมาณดินที่ส่งมอบจริง ต่อมา เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รายงานความก้าวหน้าของงาน ระบุว่า ปริมาณดินที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบมีเพียง ๓๑๓.๑๔ ลูกบาศก์เมตร ยังไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด คือ ๒,๔๑๐ ลูกบาศก์เมตร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงผู้ฟ้องคดี แจ้งค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นเวลา ๖๑ วัน เป็นเงินจำนวน ๖๒,๖๕๐.๐๕ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่าขอรับเงินค่าดินตามปริมาณที่ส่งจริง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงผู้ฟ้องคดี ระบุว่าในการตกลงซื้อดินธรรมดาปราศจากวัชพืช พร้อมบดอัดแน่น ๘๕% จำนวน ๒,๔๑๐ ลูกบาศก์เมตร นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ (ใบสั่งซื้อ) ตามข้อ ๑๓๓ (๒) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว การที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบดินเพียงจำนวน ๓๑๓.๑๔ ลูกบาศก์เมตร และยังไม่บดอัดแน่น ๘๕% ถือเป็นการส่งมอบดินไม่ครบถ้วน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่สามารถตรวจรับพัสดุดังกล่าวได้ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยอธิบดีกรมชลประทานได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ บอกเลิกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง



/ดังกล่าว...

ดังกล่าวกับผู้ฟ้องคดี และเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับวันละ ๑,๐๒๗.๐๕ บาท เป็นเวลา ๑๐๐ วัน เป็นเงินจำนวน ๑๐๒,๗๐๕ บาท พร้อมสงวนสิทธิ์เรียกค่าเสียหายจากผู้ฟ้องคดี

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ พม.ช.๑๑๐/๖๐ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ไม่ใช่สัญญาจ้างทำของหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ แต่เป็นเพียงใบสั่งของทั่วไป จึงไม่มีผลผูกพันผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการซ่อมแซมประตูระบายน้ำใต้ะใหม่ ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท โดยลักษณะของงานต้องดำเนินการต่อเนื่องกัน คือ ขั้นตอนที่หนึ่ง ถมดินธรรมชาติ พร้อมบดอัดแน่น ๘๕% จำนวน ๒,๔๑๐ ลูกบาศก์เมตร ขั้นตอนที่สอง ลงดินลูกรังบดอัดแน่น จำนวน ๔๑๐ ลูกบาศก์เมตร ขั้นตอนที่สาม ลงหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น จำนวน ๔๑๐ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งในการจัดหาพัสดุดังกล่าว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ได้ดำเนินการไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยทั้ง ๓ ขั้นตอน มีการจัดหาพัสดุแยกออกจากกัน เนื่องจากมีระยะเวลาในการใช้งานของพัสดุแต่ละชนิดไม่พร้อมกัน กรณีที่ผู้ฟ้องคดีเข้าซื้อของและประมูลแข่งขันการสอบราคา ร่วมกับผู้ประมูลรายอื่น ตามประกาศกรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาซื้อดินธรรมชาติปราศจากวัชพืช พร้อมบดอัดแน่น ๘๕% ตามคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.) กรมชลประทาน เลขที่ พม./สช. ๑๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ นั้น ข้อ ๖.๑ ของเอกสารสอบราคาซื้อท้ายประกาศดังกล่าว กำหนดว่า ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๓๐ วัน ของทางราชการ นับตั้งแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ และเอกสารแนบท้ายคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ๑๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง การบริหารงานด้านการพัสดุของกรมชลประทาน หมวด ๓ สัญญาและหลักประกัน ข้อ ๘.๓ ได้มีการกำหนดตัวอย่างข้อตกลงเป็นหนังสือไว้แล้ว ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๓ (๒) ได้กำหนดว่า ในกรณีการจัดหาที่คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายในห้าวันทำการของทางราชการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันทำข้อตกลงเป็นหนังสือ จึงเห็นได้ว่าสามารถทำข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันได้โดยไม่ต้องทำเป็นสัญญาตามข้อ ๑๓๒ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ขอให้ผู้ฟ้องคดีลงนามในต้นฉบับของใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ดังกล่าว จึงเป็นการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ๑๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง การบริหารงานด้านการพัสดุของกรมชลประทาน แล้ว ข้อตกลงเป็นหนังสือดังกล่าวจึงไม่ใช่ใบสั่งของที่ปฏิบัติกันโดยปกติตามท้องตลาดทั่วไปแต่อย่างใด



/กรณีที่...

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า สถานที่ส่งมอบดินที่ประตูละบายน้ำโตะใหม่ไม่มีทางเข้าไปส่งดิน จึงขอยกการส่งดินเพื่อให้ทำทางเข้าก่อน และสถานที่ส่งมอบดินแห่งใหม่มีพื้นที่ไม่เพียงพอ ผู้ฟ้องคดีส่งมอบดินได้เพียง ๒๐ คันรถบรรทุกสิบล้อ ก็เต็มพื้นที่ นั้น เห็นว่า เส้นทางในการเข้าถึงสถานที่ทำงานซ่อมแซมประตูละบายน้ำโตะใหม่ใช้ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๑๓ (บ้านกล้วย - ไทรน้อย) ขนาดถนนกว้าง ๙ เมตร ถึงกิโลเมตรที่ ๕ + ๖๐๐ ผ่านเข้าชุมประตุมัสยิดอิกอมาตุลอิสลาม (โรงกระโจม) สูง ๔.๕๐ เมตร ไปตามถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๖ เมตร ระยะทางประมาณ ๕๒๐ เมตร ผ่านบริเวณลานดินระยะทางประมาณ ๑๐๐ เมตร จะถึงประตูละบายน้ำโตะใหม่ จากนั้น ข้ามสะพานเหล็กบนกำแพงประตูละบายน้ำกว้าง ๒.๔๐ เมตร ยาว ๖.๔๐ เมตร ก็จะถึงสถานที่ส่งมอบดิน ซึ่งผู้ฟ้องคดีสามารถขนส่งดินเข้าถึงสถานที่ดังกล่าวได้ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ดำเนินการ จนครบกำหนดเวลาส่งมอบในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กระทั่งเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีได้นำดินจำนวน ๓๑๓.๑๔ ลูกบาศก์เมตร มาวางกองไว้ที่บริเวณลานดินและบริเวณทางขึ้นประตูละบายน้ำโตะใหม่ ซึ่งไม่ใช่สถานที่ส่งมอบพัสดุตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง และผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้นำดินมาส่งมอบอีก

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ พม.ช.๑๑๐/๖๐ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ไม่ชอบด้วยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นโมฆะแต่แรก และการกำหนดเงื่อนไขและค่าปรับในใบสั่งซื้อดังกล่าวฝ่ายเดียวใช้บังคับไม่ได้ นั้น เห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีลงชื่อและประทับตราบริษัทในใบสั่งซื้อดังกล่าว ถือเป็นการทำข้อตกลงเป็นหนังสือ มีผลผูกพันผู้ฟ้องคดีตามข้อ ๑๓๓ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้บอกเลิกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง นั้น ไปยังผู้ฟ้องคดีแล้วตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ พร้อมเรียกค่าปรับจำนวน ๑๐๒,๗๐๕ บาท และสงวนสิทธิในอันที่จะเรียกค่าเสียหาย รวมถึงปฏิเสธการจ่ายเงินค่างานจำนวน ๖๖,๗๒๓.๘๗ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากเห็นว่ากรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่ส่งมอบดินตามรายการและปริมาณที่กำหนดให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการปฏิบัติผิดข้อตกลง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงขอสงวนสิทธิตามเงื่อนไขทุกประการ และจะพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงานตามระเบียบราชการต่อไป นอกจากนี้ ข้อ ๕ ของระเบียบดังกล่าว กำหนดนิยามคำว่า “การซื้อ” หมายความว่า การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลองและบริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะจ้าง ดังนั้น การซื้อพัสดุดังกล่าวตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ในคดีนี้ จึงหมายถึงดินธรรมดาปราศจากวิชาชีพ ส่วนบริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ นั่นคือ การบดอัดแน่น ๘๕% ที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องส่งมอบภายในห้าวัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ ครบกำหนดส่งมอบในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ อันเป็นการกำหนดส่งมอบพัสดุดังข้อ ๑๓๓ (๒) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ๑๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕



/เรื่อง...

เรื่อง การบริหารงานด้านการพัสดุของกรมชลประทาน นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงบอกเลิกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง พร้อมแจ้งการปรับและสงวนสิทธิ์ตามเงื่อนไขทุกประการ รวมถึงจะพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงานตามระเบียบราชการ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดชอบเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำฟ้อง

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชี้แจงข้อเท็จจริงตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นว่า หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคาต่อลูกบาศก์เมตรของดินที่ยังไม่บดอัดแน่น มีดังนี้ งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป ๘๕%) ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ ค่าวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ๑) ค่าดินถมที่ ข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ราคาลูกบาศก์เมตรละ ๓๑๕ บาท ๒) ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างต่อหน่วยปริมาตรลูกบาศก์เมตร ระยะทางขนส่งจากอำเภอเมืองถึงสถานที่ก่อสร้าง ข้อมูลจากตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ราคาลูกบาศก์เมตรละ ๗๓.๒๗ บาท (๑๐๖.๘๙ - ๓๓.๖๒) และ ๓) ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ของราคาที่ดินถมที่รวมกับค่าขนส่งเป็นเงินลูกบาศก์เมตรละ ๒๗.๑๖ บาท รวมเป็นค่าวัสดุก่อสร้างดินถมที่ลูกบาศก์เมตรละ ๔๑๕.๔๓ บาท และส่วนที่ ๒ ค่าบดทับ จากข้อมูลตารางอัตราราคางานต่อหน่วย งานก่อสร้างชลประทาน จะได้ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร งานทั่วไป ๘๕% เป็นเงินจำนวน ๑๘.๙๙ บาท ต่อปริมาตรแน่น และเนื่องจากการจัดหาดินตามสัญญามีหน่วยเป็นปริมาตรหลวม จึงเปรียบเทียบค่าบดอัดด้วยส่วนยุบตัวเมื่อบดทับ โดยส่วนยุบตัวเมื่อบดทับ สำหรับงานดินถมบดอัดแน่น (งานทั่วไป ความแน่น ๘๕%) คือ ๑.๔๐ ค่าบดทับต่อปริมาตรหลวม จึงเท่ากับลูกบาศก์เมตรละ $๑๘.๙๙ \div ๑.๔๐ = ๑๓.๕๖$ บาท ดังนั้น ค่าดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป ความแน่น ๘๕%) จึงมีราคาลูกบาศก์เมตรละ ๔๒๘.๙๙ บาท (๔๑๕.๔๓ + ๑๓.๕๖)

ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ลงนามและประทับตราบริษัทในใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ พม.ช.๑๑๐/๖๐ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แล้ว ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการส่งมอบดินธรรมดาปราศจากวัชพืชพร้อมบดอัดแน่น ๘๕% ปริมาณ ๒,๔๑๐ ลูกบาศก์เมตร ภายในกำหนดเวลาส่งมอบ คือ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดเงื่อนไขข้อ ๒ ของใบสั่งซื้อดังกล่าว เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ บอกกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีชำระหนี้ด้วยการส่งมอบดินให้ครบถ้วนตามใบสั่งซื้อแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีเพิกเฉย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบที่จะใช้สิทธิบอกเลิกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างดังกล่าวได้ตามมาตรา ๓๘๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยอธิบดีกรมชลประทานบอกเลิกใบสั่งซื้อพิพาท จึงเป็นการกระทำโดยชอบแล้ว เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานและ



/สงวนสิทธิ์...

สงวนสิทธิ์ค่าปรับ จึงมีสิทธิเรียกค่าปรับจากผู้ฟ้องคดีได้ตามข้อ ๕ ของใบสั่งซื้อ และเมื่อมีการบอกเลิกใบสั่งซื้อกับผู้ฟ้องคดี คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม ตามมาตรา ๓๙๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สำหรับการงานที่ได้กระทำให้แก่กันตามใบสั่งซื้อพิพาท ซึ่งโดยสภาพไม่สามารถคืนให้แก่กันได้ วรรคสามของมาตราดังกล่าวกำหนดว่าการกลับคืนสู่ฐานะเดิมสามารถทำได้ด้วยการใช้เงินตามควรค่าแห่งการงานนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีส่งดินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๒๐ คันรบบรรทุกสิบล้อ หรือปริมาตรดิน ๓๑๓.๑๔ ลูกบาศก์เมตร เป็นดินที่ยังไม่บดอัดแน่น ๘๕% เพื่อซ่อมแซมถนนก่อนข้ามประตูระบายน้ำโตะใหม่เนื่องจากถนนมีสภาพเป็นหลุมลึก และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้ประโยชน์จากถนนดังกล่าว กรณีจึงถือเป็นการงานอันผู้ฟ้องคดีได้กระทำให้และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับประโยชน์แล้ว โดยในเรื่องนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชี้แจงว่า ราคาต่อหน่วยของดินบดอัดแน่น ๘๕% ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ ค่าวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ๑) ค่าดินถมที่ ข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ราคาลูกบาศก์เมตรละ ๓๑๕ บาท ๒) ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างต่อหน่วยปริมาตรลูกบาศก์เมตร ระยะทางขนส่งจากอำเภอเมืองถึงสถานที่ก่อสร้าง ข้อมูลจากตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ราคาลูกบาศก์เมตรละ ๗๓.๒๗ บาท (๑๐๖.๘๙ - ๓๓.๖๒) และ ๓) ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ของราคาที่ดินถมที่รวมกับค่าขนส่ง เป็นเงินลูกบาศก์เมตรละ ๒๗.๑๖ บาท รวมเป็นค่าวัสดุก่อสร้างดินถมที่ลูกบาศก์เมตรละ ๔๑๕.๔๓ บาท และส่วนที่ ๒ ค่าบดทับ จากข้อมูลตารางอัตราค่างานต่อหน่วย งานก่อสร้างชลประทาน จะได้ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร งานทั่วไป ๘๕% เป็นเงินจำนวน ๑๘.๙๙ บาทต่อปริมาตรแน่น และเนื่องจากการจัดหาดินตามสัญญามีหน่วยเป็นปริมาตรหลวม จึงเปรียบเทียบค่าบดอัดด้วยส่วนยุบตัวเมื่อบดทับ โดยส่วนยุบตัวเมื่อบดทับ สำหรับงานดินถมบดอัดแน่น (งานทั่วไป ความแน่น ๘๕%) คือ ๑.๔๐ ค่าบดทับต่อปริมาตรหลวม จึงเท่ากับลูกบาศก์เมตรละ ๑๓.๕๖ บาท (๑๘.๙๙ ÷ ๑.๔๐) ดังนั้น ค่าดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป ความแน่น ๘๕%) จึงมีราคาลูกบาศก์เมตรละ ๔๒๘.๙๙ บาท (๔๑๕.๔๓ + ๑๓.๕๖) จากคำชี้แจงดังกล่าวเห็นได้ว่า ดินที่ยังไม่บดอัดแน่นมีราคาต่อหน่วยลูกบาศก์เมตรละ ๔๑๕.๔๓ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินค่าดินถมที่ส่งมอบและนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน ๓๑๓.๑๔ ลูกบาศก์เมตร ในราคาลูกบาศก์เมตรละ ๒๑๓.๐๘ บาท เป็นเงินจำนวน ๖๖,๗๒๓.๘๗ บาท กรณีจึงเห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าราคาของดินถมตามที่ถูกฟ้องคดีส่งมอบแล้ว มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่าราคาดินถมที่ยังไม่บดอัดแน่นตามคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลูกบาศก์เมตรละ ๒๐๒.๓๕ บาท (๔๑๕.๔๓ - ๒๑๓.๐๘) เมื่อผู้ฟ้องคดีขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินค่าดินถมที่ส่งมอบในราคาต่อหน่วยที่ไม่เกินค่าดินถมที่ยังไม่บดอัดแน่นดังกล่าว และปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำดินถม



/ที่ส่งมอบ...

ที่ส่งมอบไปใช้ประโยชน์แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชดใช้เงินค่าดินถมให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๖๖,๗๒๓.๘๗ บาท

อย่างไรก็ดี โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยกข้อต่อสู้ในชั้นทำคำให้การว่า ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าปรับจากการบอกเลิกใบสั่งซื้อดังกล่าว วันละ ๑,๐๒๗.๐๕ บาท เป็นเวลา ๑๐๐ วัน เป็นเงินจำนวน ๑๐๒,๗๐๕ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดชอบชำระเงินตามคำฟ้องให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงมีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิคิดค่าปรับจากผู้ฟ้องคดีเพียงใด เห็นว่า ตามเงื่อนไขในใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ พม.ช.๑๑๐/๖๐ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาส่งของที่ส่งมอบไม่ถูกต้อง นับแต่วันครบกำหนดตามใบสั่งซื้อจนถึงวันบอกเลิกใบสั่งซื้อ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันครบกำหนดตามใบสั่งซื้อดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานไม่ครบถ้วน จนกระทั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บอกเลิกใบสั่งซื้อพิพาทเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิคิดค่าปรับเป็นรายวันได้ จำนวน ๑๐๐ วัน เป็นเงินจำนวน ๑๐๒,๗๐๕ บาท แม้ต่อมาผู้ฟ้องคดีจะส่งมอบดินบางส่วนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ตาม แต่ปริมาณดินที่ส่งมอบนั้นไม่ครบถ้วน ทั้งยังไม่ได้บดอัดแน่น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่สามารถนำดินที่ส่งมอบไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องจัดซื้อดินจากผู้ประกอบการรายอื่นเพิ่มเติมอีก ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับเป็นเงินจำนวน ๑๐๒,๗๐๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของวงเงินตามใบสั่งซื้อดังกล่าว จึงไม่ถือว่าเป็นการคิดค่าปรับที่สูงเกินส่วน กรณีไม่จำเป็นต้องลดค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดี และเมื่อหักกลบลบหนี้ค่าปรับกับหนี้ค่างานดังกล่าวแล้ว ค่าปรับจากการยกเลิกใบสั่งซื้อจะมีจำนวนมากกว่าค่างานที่ส่งมอบจริง ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่ต้องชำระค่างานตามที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบ ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ พม.ช.๑๑๐/๖๐ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ไม่ใช่สัญญาจ้างทำของหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ แต่เป็นเพียงใบสั่งของทั่วไป ผู้ฟ้องคดีลงชื่อโดยไม่ได้ประทับตราบริษัท เพราะเข้าใจว่าจะต้องทำสัญญาจ้างทำของหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกันใหม่อีกครั้ง ใบสั่งซื้อดังกล่าวจึงไม่มีผลผูกพันผู้ฟ้องคดี และการกำหนดค่าปรับไว้ในใบสั่งซื้อดังกล่าวไม่อาจบังคับได้นั้น ตามข้อ ๖.๑ ของเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ พม./สช.๑๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ กำหนดว่า ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๓๐ วันของทางราชการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ ประกอบกับข้อ ๑๓๓ วรรคหนึ่ง (๒) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดว่า ในกรณีการจัดหาที่คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุให้ครบถ้วนภายในห้าวันทำการของทางราชการนับแต่วันถัดจากวันทำข้อตกลงเป็นหนังสือนั้น อาจจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันโดยไม่ต้องทำเป็นสัญญา



/ก็ได้...

ก็ได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ลงชื่อและประทับตราบริษัทในใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จึงครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ อันเป็นการกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีส่งมอบพัสดุให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ครบภายในห้าวันทำการของทางราชการนับแต่วันถัดจากวันทำข้อตกลงเป็นหนังสือแล้ว เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คัดเลือกให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการสอบราคาเพื่อจัดซื้อดินธรรมดาปราศจากวัชพืชพร้อมบดอัดแน่น ๘๕% และผู้ฟ้องคดีลงชื่อผู้รับในใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ พม.ช.๑๑๐/๖๐ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กรณีจึงมีผลผูกพันคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายโดยไม่ต้องทำสัญญาเป็นหนังสืออีก ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีไม่อาจรับฟังได้ ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ไม่สามารถส่งมอบดินตามใบสั่งซื้อให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ เนื่องจากสถานที่ส่งมอบดินไม่มีทางเข้าไปส่งดิน และสถานที่ส่งมอบดินแห่งใหม่มีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการส่งมอบดิน นั้น เมื่อตามข้อตกลงใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีส่งมอบดินให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แต่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ แจ้งปัญหาอุปสรรคดังกล่าวมาข้างต้น เห็นว่า หากผู้ฟ้องคดีเข้าปฏิบัติงานส่งมอบดินตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตามข้อตกลง และมีอุปสรรคในการส่งมอบงานจริง ผู้ฟ้องคดีก็ชอบที่จะโต้แย้งในช่วงเวลาดังกล่าว แต่ผู้ฟ้องคดีเพิกเฉยโต้แย้งเรื่องนี้เมื่อล่วงเลยเวลาตามข้อตกลง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งสวนสิทธิในการเรียกค่าปรับแล้ว ประกอบกับข้อเท็จจริงตามภาพถ่ายทำคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ปรากฏว่าได้มีการนำสะพานข้ามซึ่งเป็นเหล็กกว้าง ๒.๔๐ เมตร ยาว ๖.๔๐ เมตร วางบนกำแพงประตुरะบายน้ำโตะใหม่ ซึ่งผู้ฟ้องคดีสามารถเข้าถึงสถานที่ส่งมอบดินบริเวณประตुरะบายน้ำโตะใหม่ได้ การที่ผู้ฟ้องคดีโต้แย้งว่าเป็นการสร้างหลักฐานขึ้นใหม่ภายหลังมีการฟ้องคดีก็เป็นการกล่าวอ้างที่ไม่มีพยานหลักฐานประกอบ จึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟังได้ ข้ออ้างข้อนี้ของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้เช่นกัน

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์ว่า ในการตกลงซื้อขายตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ พม.ช.๑๑๐/๖๐ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นั้น ผู้ฟ้องคดีจะต้องส่งมอบดินธรรมดาปราศจากวัชพืชพร้อมบดอัดแน่น ๘๕% จำนวน ๒,๔๑๐ ลูกบาศก์เมตร แต่ปรากฏว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุรายงานความก้าวหน้าของงานว่าปริมาณดินที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบมีเพียง ๓๑๓.๑๔ ลูกบาศก์เมตร อีกทั้ง ยังไม่บดอัดแน่น ๘๕% ซึ่งถือเป็นการส่งมอบดินไม่ครบถ้วนตามสัญญาและไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงมีสิทธิบอกปิดไม่รับทั้งหมดหรือบางส่วนได้ และกรณีมิใช่หน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองที่จะต้องนำดินดังกล่าวไปส่งคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงมีสิทธิเรียกค่าปรับจากการผิดสัญญาได้ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีส่งมอบดินเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาตามสัญญาอันเป็นการผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญาอีกด้วย สำหรับการส่งมอบดินไม่บดอัดแน่น ๘๕% นั้น ถือเป็นการไม่ชำระหนี้ให้ต้องตามความประสงค์แห่งมูลหนี้



/ตามมาตรา...

ตามมาตรา ๓๗๗ และมาตรา ๓๗๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เนื่องจากในการซ่อมแซมประตูระบายน้ำโต๊ะใหม่ ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จำเป็นจะต้องใช้ดินปราศจากวัชพืช พร้อมบดอัดแน่น ๘๕% เท่านั้น ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ระบุไว้โดยชัดเจนแล้วในคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.) กรมชลประทาน เลขที่ พม./สช.๑๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ และผู้ฟ้องคดียอมทราบดีว่ามีหน้าที่จะต้องบดอัดแน่นดินที่นำมาส่งมอบด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงจะสามารถใช้ประโยชน์จากดินได้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของการสั่งซื้อ แต่ผู้ฟ้องคดีเพียงแต่ส่งมอบดินจำนวน ๓๑๓.๑๔ ลูกบาศก์เมตร โดยไม่ได้ดำเนินการบดอัดแน่นเสียก่อน โดยนำดินมากองไว้เฉยๆ ดินจำนวนดังกล่าวจึงมิได้ใช้หรือเกิดประโยชน์ต่อทางราชการแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่มีหน้าที่จะต้องชดเชยค่างานดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่าดินที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบจำนวน ๓๑๓.๑๔ ลูกบาศก์เมตร ราคาลูกบาศก์เมตรละ ๒๑๓.๐๘ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๖๖,๗๒๓.๘๗ บาท เมื่อนำมาหักกลับกับเงินค่าปรับจากการบอกเลิกใบสั่งซื้อ เป็นเงิน ๑๐๒,๗๐๕ บาท ปรากฏว่าเงินค่าปรับจากการบอกเลิกใบสั่งซื้อมีจำนวนมากกว่าค่างานที่ส่งมอบจริง ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่ต้องชำระค่างานตามที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบ จึงไม่ถูกต้อง เนื่องจากการหักกลับบหนี่ดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเสียหายในมูลหนี้ค่าปรับจากการผิดสัญญา จำนวน ๑๐๒,๗๐๕ บาท ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้วินิจฉัยว่าเป็นค่าปรับที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้นที่หักฟ้องของผู้ฟ้องคดี แต่ไม่เห็นพ้องด้วยเกี่ยวกับการวินิจฉัยเรื่องค่างานและการหักกลับบหนี่

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นโดยให้เป็นไปตามคำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง

ผู้ฟ้องคดีได้รับหมายแจ้งให้ทำคำแก้อุทธรณ์โดยชอบแล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่ทำคำแก้อุทธรณ์ยื่นต่อศาล

คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี คู่กรณีไม่ได้ยื่นคำแถลงเป็นหนังสือ และไม่ได้แจ้งความประสงค์ให้ศาลจัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี ศาลได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์เป็นหนังสือของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาพยานหลักฐานในคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้าน คำให้การ คำให้การเพิ่มเติม คำอุทธรณ์ และพยานหลักฐานอื่นจากการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลแล้ว



/ข้อเท็จจริง...

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกประกาศ
กรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาซื้อดินธรรมดาปราศจากวัชพืช พร้อมบดอัดแน่น ๘๕% ตาม
คุณลักษณะเฉพาะ (Spec.) กรมชลประทาน เลขที่ พม./สช.๑๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม
๒๕๕๙ สำหรับซ่อมแซมประตูระบายน้ำโต๊ะใหม่ ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ปริมาณดิน ๒,๔๑๐ ลูกบาศก์เมตร ผู้ฟ้องคดียื่นซองสอบราคาและได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะ
การสอบราคา ในวงเงิน ๕๑๓,๕๒๒.๘๐ บาท ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์
๒๕๖๐ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีลงนามในใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ พม.ช.๑๑๐/๖๐ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์
๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีได้รับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ดังกล่าว และได้ลงนามพร้อมประทับตราบริษัทในใบสั่งซื้อ/
สั่งจ้าง เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งจะครบกำหนดส่งมอบดินภายใน ๕ วัน นับถัดจาก
วันที่ได้รับใบสั่งซื้อดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ส่งมอบดิน
ตามเวลาที่กำหนด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เตือนผู้ฟ้องคดีให้
จัดส่งสิ่งของตามใบสั่งซื้อภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือและสงวนสิทธิตามเงื่อนไข
ในใบสั่งซื้อ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ดำเนินการและไม่ได้ชี้แจงความก้าวหน้าของการส่งมอบงาน ต่อมา
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ขอแจ้งสงวนสิทธิค่าปรับและ
เตือนให้ส่งของ (ครั้งที่ ๒) โดยขอให้ผู้ฟ้องคดีนำของตามใบสั่งซื้อไปส่งมอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
ให้เสร็จเรียบร้อยภายในห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ เนื่องจากยังมีความจำเป็นต้องใช้ดินตาม
ใบสั่งซื้อดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า
ไม่สามารถส่งมอบดินได้เนื่องจากไม่มีทางเข้าสถานที่ส่งมอบ หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หาสถานที่
ส่งมอบแห่งใหม่ให้ ผู้ฟ้องคดียินดีจะส่งมอบทันที ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐
เรื่อง เตือนให้ส่งของ (ครั้งที่ ๓) โดยขอให้ผู้ฟ้องคดีนำของตามใบสั่งซื้อไปส่งมอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
ให้เสร็จเรียบร้อยภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ และขอสงวนสิทธิค่าปรับเป็นรายวัน
ในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาที่ยังไม่ได้ส่งมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบตามใบสั่งซื้อ
จนถึงวันที่ส่งมอบของครบถ้วนหรือวันที่บอกเลิกใบสั่งซื้อ หากไม่ดำเนินการจะพิจารณาบอกเลิก
ใบสั่งซื้อและพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงาน แต่ผู้ฟ้องคดียังคงเพิกเฉย ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มี
หนังสือลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า มีความจำเป็นต้องขอหยุดส่งดินไว้ก่อน
ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดหาสถานที่ส่งมอบแห่งใหม่ หรือทำทางเข้าสถานที่ส่งมอบดิน
ให้เรียบร้อยก่อน และได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ แจ้งว่าผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบดิน
ณ สถานที่ที่กำหนดตามใบสั่งซื้อ จำนวน ๒๐ คันรถบรรทุกสิบล้อ ปริมาณ ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร
ส่วนดินที่เหลือไม่สามารถส่งมอบได้เนื่องจากสถานที่ส่งมอบดินไม่มีทางเข้า จึงขอให้เปลี่ยน
จุดลงดินใหม่เพื่อจะได้ส่งมอบดินให้ครบถ้วน หรือจะลดจำนวนลงให้เท่ากับจำนวนที่ส่งมอบก็ได้
โดยผู้ฟ้องคดีจะขอรับเงินตามปริมาณดินที่ส่งมอบจริง หลังจากนั้น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ



/ได้มีหนังสือ...

ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รายงานความก้าวหน้าของงานต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ระบุว่า ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีได้เข้าดำเนินการส่งมอบดินปริมาณ ๓๑๓.๑๔ ลูกบาศก์เมตร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงผู้ฟ้องคดี แจ้งว่าผู้ฟ้องคดี ส่งของไม่ครบถ้วนตามจำนวนที่กำหนด คือ ปริมาณดิน ๒,๔๑๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน เป็นเงินจำนวน ๑,๐๒๗.๐๕ บาทต่อวัน โดยคิดค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ จำนวน ๖๑ วัน รวมเป็นเงินค่าปรับทั้งสิ้น ๖๒,๖๕๐.๐๕ บาท (๑,๐๒๗.๐๕ x ๖๑) ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ขอรับเงินค่าดินตามจำนวนที่ส่งมอบจริง จำนวน ๓๑๓.๑๔ ลูกบาศก์เมตร ราคาลูกบาศก์เมตรละ ๒๑๓.๐๘ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๖๖,๗๒๓.๘๗ บาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า การที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบดิน เพียงจำนวน ๓๑๓.๑๔ ลูกบาศก์เมตร และยังไม่มัดอัดแน่น ๘๕% ถือเป็นการส่งมอบดิน ไม่ครบถ้วนตามข้อตกลง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่สามารถตรวจรับพัสดุดังกล่าวได้ และต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยอธิบดีกรมชลประทานได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ บอกเลิก ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ พม.ช.๑๑๐/๖๐ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กับผู้ฟ้องคดี และเรียก ค่าปรับจำนวน ๑๐๐ วัน เป็นเงินจำนวน ๑๐๒,๗๐๕ บาท ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย จึงนำคดี มาฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายเงินค่าการงานให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๖๖,๗๒๓.๘๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่วินิจฉัยให้นำค่าดินที่ผู้ฟ้องคดี ส่งมอบเป็นเงินจำนวน ๖๖,๗๒๓.๘๗ บาท มาหักกลบกับเงินค่าปรับจากการบอกเลิก ใบสั่งซื้อพิพาท เป็นเงินจำนวน ๑๐๒,๗๐๕ บาท เนื่องจากการหักกลบลบหนี้ดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเสียหายในมูลหนี้ค่าปรับจากการผิดสัญญา จำนวน ๑๐๒,๗๐๕ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยแล้ว

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชดใช้เงินค่าดินถม อันเป็นเงินค่าการงานให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๖๖,๗๒๓.๘๗ บาท แต่เมื่อนำมาหักกลบ กับเงินค่าปรับจากการบอกเลิกใบสั่งซื้อที่ผู้ฟ้องคดีต้องชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงิน จำนวน ๑๐๒,๗๐๕ บาท แล้ว ปรากฏว่าเงินค่าปรับจากการบอกเลิกใบสั่งซื้อมีจำนวนมากกว่าเงินค่าการงาน ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่ต้องชำระเงินค่าการงานให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง อุทธรณ์โต้แย้งว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่มีหน้าที่ต้องชดใช้เงินค่าการงานให้แก่ผู้ฟ้องคดี และการ



/หักกลบลบหนี้...

หักกลบลบหนี้ดังกล่าวเป็นเหตุทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องเสียหายในมูลหนี้ค่าปรับจากการผิดสัญญา จำนวน ๑๐๒,๗๐๕ บาท คดีจึงมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะคู่สัญญาตามใบสั่งซื้อพิพาท ต้องชดใช้เงินค่าการทำงานที่ผู้ฟ้องคดีได้กระทำไปแล้วให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด และการที่ศาลปกครองชั้นต้นนำเงินค่าการทำงาน มาหักกลบลบหนี้กับเงินค่าปรับจากการบอกเลิกใบสั่งซื้อชอบหรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๔๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาแล้ว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องให้อีกฝ่ายหนึ่ง ได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม แต่ทั้งนี้จะเป็นที่เสื่อมเสียแก่สิทธิของบุคคลภายนอกหาได้ไม่ วรรคสาม บัญญัติว่า ส่วนที่เป็นการทำงานอันได้กระทำไว้และเป็นการยอมให้ใช้ทรัพย์สิน การที่จะ ชดใช้คืน ท่านให้ทำได้ด้วยใช้เงินตามควรค่าแห่งการนั้นๆ หรือถ้าในสัญญามีกำหนดว่าให้ใช้เงิน ตอบแทน ก็ให้ใช้ตามนั้น มาตรา ๓๔๑ วรรคหนึ่ง ถ้าบุคคลสองคนต่างมีความผูกพันซึ่งกันและกัน โดยมูลหนี้อันมีวัตถุเป็นอย่างเดียวกัน และหนี้ทั้งสองรายนั้นถึงกำหนดจะชำระไซ้ ท่านว่าลูกหนี้ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมจะหลุดพ้นจากหนี้ของตนด้วยหักกลบลบกันได้เพียงเท่าจำนวนที่ตรงกัน ใน มูลหนี้ทั้งสองฝ่ายนั้น... มาตรา ๓๔๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า หักกลบลบหนี้ นั้น ทำได้ด้วยคู่กรณี ฝ่ายหนึ่งแสดงเจตนาแก่อีกฝ่ายหนึ่ง การแสดงเจตนาเช่นนี้ท่านว่าจะมีเงื่อนไขหรือเงื่อนไข เริ่มต้นหรือเวลาสิ้นสุดหาได้ไม่ และใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ พม.ช.๑๑๐/๖๐ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ข้อ ๒ กำหนดว่า ครบกําหนดส่งมอบวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ข้อ ๓ กำหนดว่า สถานที่ ส่งมอบ บริเวณประตูระบายน้ำไต่ะใหม่ ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี และ ข้อ ๖ กำหนดว่า ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตาม รายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อ ทุกประการ

เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้เข้ายื่นซองสอบราคาและได้รับคัดเลือก ให้เป็นผู้ชนะการสอบราคา ตามประกาศกรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาซื้อดินธรรมดาปราศจาก วัชพืช พร้อมมัดอัดแน่น ๘๕% ตามคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.) กรมชลประทาน เลขที่ พม./สช. ๑๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในวงเงิน ๕๑๓,๕๒๒.๘๐ บาท เพื่อดำเนินงาน ตามโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมลที่มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อดินที่มีคุณลักษณะ ตามที่กำหนด ในปริมาณ ๒,๔๑๐ ลูกบาศก์เมตร สำหรับใช้ซ่อมแซมประตูระบายน้ำไต่ะใหม่ ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี กำหนดส่งมอบภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ส่งมอบดินภายในกำหนดเวลาดังกล่าว กระทั่งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุได้มีหนังสือลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รายงานความก้าวหน้าของงานต่อ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ระบุว่า ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีได้เข้าดำเนินการส่งมอบดิน ปริมาณ



/๓๑๓.๑๔ ลูกบาศก์เมตร...

๓๑๓.๑๔ ลูกบาศก์เมตร และผู้ฟ้องคดีก็ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอรับเงินค่าดินตามจำนวนที่ส่งมอบจริง จำนวน ๓๑๓.๑๔ ลูกบาศก์เมตร ราคาลูกบาศก์เมตรละ ๒๑๓.๐๘ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๖๖,๗๒๓.๘๗ บาท ข้อเท็จจริงจึงฟังเป็นที่ยุติว่าผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบดินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว ในปริมาณ ๓๑๓.๑๔ ลูกบาศก์เมตร และศาลปกครองชั้นต้นได้วินิจฉัยแล้วว่าใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง เลขที่ พม.ช.๑๑๐/๖๐ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มีผลผูกพันคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ผู้ฟ้องคดีไม่ได้อุทธรณ์โต้แย้งคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นในประเด็นดังกล่าว ดังนั้น เมื่อต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยอธิบดีกรมชลประทานได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ บอกเลิกใบสั่งซื้อพิพาทกับผู้ฟ้องคดี คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจึงต้องให้อีกฝ่ายได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๙๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สำหรับการทำงานที่ได้กระทำให้แก่กันตามใบสั่งซื้อดังกล่าวซึ่งโดยสภาพไม่สามารถคืนให้แก่กันได้ วรรคสามของมาตรา ๓๙๑ แห่งประมวลประมวลกฎหมายเดียวกัน ได้บัญญัติให้การกลับคืนสู่ฐานะเดิมสามารถทำได้ด้วยการใช้เงินตามควรค่าแห่งการงานนั้น ซึ่งค่าแห่งการงานนี้ศาลมีอำนาจกำหนดให้ตามจำนวนที่เห็นสมควรตามการงานที่คู่สัญญาได้ทำไปจริง แม้ว่าการงานนั้นจะไม่แล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญาก็ตาม แต่การงานดังกล่าวต้องเป็นประโยชน์แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งด้วย ทั้งนี้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าการบอกเลิกใบสั่งซื้อได้เกิดขึ้นเพราะความผิดของคู่สัญญาฝ่ายใด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองว่า ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบดินปริมาณ ๓๑๓.๑๔ ลูกบาศก์เมตร ณ บริเวณลานดินและบริเวณทางขึ้นประตูระบายน้ำไต่ะใหม่ แม้จะอ้างว่ามีใช้สถานที่ส่งมอบพัสดุตามที่กำหนดในใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง เลขที่ พม.ช.๑๑๐/๖๐ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ก็ตาม แต่ตามข้อ ๓ ของใบสั่งซื้อ เพียงกำหนดสถานที่ส่งมอบ คือ บริเวณประตูระบายน้ำไต่ะใหม่ ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เท่านั้น ดินในปริมาณ ๓๑๓.๑๔ ลูกบาศก์เมตร ที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบให้ ณ สถานที่ดังกล่าว จึงตกเป็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และอยู่ในสภาพและวิสัยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะนำไปใช้ประโยชน์ในการซ่อมแซมประตูระบายน้ำไต่ะใหม่ ตามวัตถุประสงค์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อไปได้ ประกอบกับเมื่อสัญญาเลิกกัน เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีได้กลับคืนสู่ฐานะเดิมให้มีความใกล้เคียงมากที่สุด อันเป็นผลของการเลิกสัญญาตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่ต้องชดใช้เงินค่าการงานเป็นค่าดินที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบให้และเป็นการสมประโยชน์แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่าผู้ฟ้องคดีเพียงนำดินมาวางกองไว้โดยมิได้มัดอัดแน่น ๘๕% ตามที่กำหนดในใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้ใช้สอยดิน และดินดังกล่าวไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ นั้น จึงไม่อาจรับฟังได้ เพราะกรณีมิใช่เป็นหนี้ที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะต้องชดใช้เนื่องจากการกระทำผิดสัญญา แต่เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย



/กรณีมีปัญหา...

กรณีมีปัญหาที่จะต้องพิจารณาต่อไปว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชดใช้เงินค่าการงานให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพียงใด เห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีส่งมอบดิน ปริมาณ ๓๑๓.๑๔ ลูกบาศก์เมตร โดยยังไม่มีการบดอัดแน่น ๘๕% ตามที่กำหนดในใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง การที่ศาลจะกำหนดค่าของงานที่จะต้องชดใช้แก่กันเป็นจำนวนเท่าใดนั้น จึงต้องพิจารณาจากมูลค่างานที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามความเป็นจริง ซึ่งในเรื่องนี้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ชี้แจงข้อเท็จจริงตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นว่า ราคาต่อหน่วยของดินบดอัดแน่น ๘๕% ในขณะที่เกิดกรณีพิพาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ ค่าวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ๑) ค่าดินถมที่ ข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ราคาลูกบาศก์เมตรละ ๓๑๕ บาท ๒) ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างต่อหน่วย ปริมาตรลูกบาศก์เมตร ระยะทางขนส่งจากอำเภอเมืองถึงสถานที่ก่อสร้าง ข้อมูลจากตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ราคาลูกบาศก์เมตรละ ๗๓.๒๗ บาท (๑๐๖.๘๙ - ๓๓.๖๒) และ ๓) ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ของราคาค่าดินถมที่รวมกับค่าขนส่ง เป็นเงินลูกบาศก์เมตรละ ๒๗.๑๖ บาท รวมเป็นค่าวัสดุก่อสร้างดินถม ราคาลูกบาศก์เมตรละ ๔๑๕.๔๓ บาท และส่วนที่ ๒ ค่าบดทับ จากข้อมูลตารางอัตราราคางานต่อหน่วย งานก่อสร้างชลประทาน จะได้ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร งานทั่วไป ๘๕% เป็นเงินจำนวน ๑๘.๙๙ บาท ต่อปริมาตรแน่น และเนื่องจากการจัดหาดินตามสัญญามีหน่วยเป็นปริมาตรหลวม จึงเปรียบเทียบค่าบดอัดด้วยส่วนยุบตัวเมื่อบดทับ โดยส่วนยุบตัวเมื่อบดทับ สำหรับงานดินถมบดอัดแน่น (งานทั่วไป ความแน่น ๘๕%) คือ ๑.๔๐ ค่าบดทับต่อปริมาตรหลวม จึงเท่ากับลูกบาศก์เมตรละ ๑๓.๕๖ บาท (๑๘.๙๙ ÷ ๑.๔๐) ดังนั้น ค่าดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป ความแน่น ๘๕%) จึงมีราคาลูกบาศก์เมตรละ ๔๒๘.๙๙ บาท (๔๑๕.๔๓ + ๑๓.๕๖) จากคำชี้แจงข้างต้น จึงเห็นได้ว่า ในกรณีของดินถมที่ยังไม่บดอัดแน่นนั้น มีราคาต่อหน่วย ลูกบาศก์เมตรละ ๔๑๕.๔๓ บาท ส่วนตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระเงินค่าดินถมที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบ ปริมาณ ๓๑๓.๑๔ ลูกบาศก์เมตร ในราคาลูกบาศก์เมตรละ ๒๑๓.๐๘ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๖๖,๗๒๓.๘๗ บาท ซึ่งมีราคาต่อหน่วยไม่เกินกว่าราคาต่อหน่วยของราคาดินที่ยังไม่บดอัดแน่น ๘๕% โดยราคาต่อหน่วยของดินที่ยังไม่บดอัดแน่น ๘๕% ตามคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมีราคาสูงกว่าอยู่ที่ลูกบาศก์เมตรละ ๒๐๒.๓๕ บาท (๔๑๕.๔๓ - ๒๑๓.๐๘) ดังนั้น ราคาของดินถมที่ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ณ บริเวณลานดินและบริเวณทางขึ้นประตูระบายน้ำใต้ใหม่ ปริมาณ ๓๑๓.๑๔ ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นลูกบาศก์เมตรละ ๒๑๓.๐๘ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๖๖,๗๒๓.๘๗ บาท อันเป็นค่าการงานที่ผู้ฟ้องคดีได้กระทำให้และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับประโยชน์ตามคำวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้น จึงเป็นการ



/กำหนด...

กำหนดค่าการงานที่เหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชำระค่าการงานให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๖๖,๗๒๓.๘๗ บาท

สำหรับดอกเบี้ยของเงินค่าการงานที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชดใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น ถือเป็นดอกเบี้ยโดยผลของกฎหมายภายหลังการเลิกสัญญา และเป็นหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ อันมีผลให้หนี้เงินดังกล่าวถึงกำหนดชำระทันทีที่มีการเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระหนี้ดังกล่าวได้โดยพลันตามมาตรา ๒๐๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แม้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้ทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อใด แต่การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองย่อมถือว่าเป็นการทวงถามให้ชำระหนี้อยู่ในตัว เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชำระหนี้ จึงตกเป็นผู้ผิดนัดในวันดังกล่าว ตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และต้องชำระดอกเบี้ยของต้นเงินจำนวน ๖๖,๗๒๓.๘๗ บาท ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไป ตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ได้มีการตราพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งมาตรา ๓ บัญญัติว่า ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๗ ถ้าจะต้องเสียดอกเบี้ยแก่กันและมีได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้โดยนิติกรรมหรือโดยบทกฎหมาย อันขัดแย้ง ให้ใช้อัตราร้อยละสามต่อปี อัตราตามวรรคหนึ่งอาจปรับเปลี่ยนให้ลดลงหรือเพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา โดยปกติให้กระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนทุกสามปีให้ใกล้เคียงกับอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝากกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของธนาคารพาณิชย์” มาตรา ๔ บัญญัติว่า ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๒๒๔ หนี้เงินนั้น ให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดในอัตราที่กำหนดตามมาตรา ๗ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละสองต่อปี ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้นโดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบี้ยต่อไปตามนั้น...” มาตรา ๗ บัญญัติว่า บทบัญญัติตามมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดนี้ ให้ใช้แก่การคิดดอกเบี้ยผิดนัดที่ถึงกำหนดเวลาชำระตั้งแต่วันที่พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับ แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงการคิดดอกเบี้ยผิดนัดในระหว่างช่วงเวลาก่อนที่พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับ ดังนั้น ในส่วนดอกเบี้ยผิดนัดที่ถึงกำหนดชำระตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ อันเป็นวันที่พระราชกำหนดดังกล่าวใช้บังคับเป็นต้นไป จึงต้องคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กระทรวงการคลังปรับเปลี่ยนโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗ ประกอบกับมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง



/แห่งประมวล...

แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแก้ไขโดยพระราชกำหนดข้างต้น ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๖๖,๗๒๓.๘๗ บาท นับแต่วันวันฟ้อง (๔ มิถุนายน ๒๕๖๐) จนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละ ๓ ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กระทรวงการคลังปรับเปลี่ยนโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ อันเป็นวันที่พระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลใช้บังคับจนกว่าจะชำระเสร็จ

ส่วนกรณีค่าปรับจากการบอกเลิกใบสั่งซื้อพิพาท ปรากฏว่าศาลปกครองชั้นต้นได้นำข้อต่อสู้ในชั้นทำคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองที่กล่าวอ้างว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตาม ข้อตกลงในใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บอกเลิกใบสั่งซื้อพิพาท ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบ ค่าปรับจากการบอกเลิกใบสั่งซื้อ เป็นเงินจำนวน ๑๐๒,๗๐๕ บาท ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง มาพิจารณา โดยศาลปกครองชั้นต้นได้วินิจฉัยว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงิน ค่าปรับจากการบอกเลิกใบสั่งซื้อ จำนวน ๑๐๒,๗๐๕ บาท และนำมูลหนี้ค่าปรับที่ผู้ฟ้องคดี จะต้องชำระจำนวน ๑๐๒,๗๐๕ บาท ข้างต้น มาหักกลบลบกับมูลหนี้ค่าการงานที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชำระให้ผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่า เมื่อคดีนี้มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยแต่เพียงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องจ่ายเงินเป็นค่าการงานตามคำฟ้องให้ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด ไม่มีประเด็นว่า ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบชำระค่าปรับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือไม่ เพียงใด แม้ว่าศาลอาจพิพากษา ให้นำสิทธิเรียกร้องของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายที่ผูกพันซึ่งกันและกัน มาหักกลบลบหนี้กันได้ตาม บทบัญญัติมาตรา ๓๔๑ แห่งประมวลกฎหมายและพาณิชย์ โดยคู่กรณีฝ่ายที่ถูกฟ้องหาจำต้อง ฟ้องผู้ฟ้องคดีเป็นคดีใหม่หรือฟ้องแย้งก็ตาม แต่กรณีดังกล่าวต้องปรากฏตามกระบวนการพิจารณาว่า คู่กรณีฝ่ายที่ถูกฟ้องได้แสดงเจตนากับอีกฝ่ายหนึ่งว่าจะขอหักกลบลบหนี้ตามมาตรา ๓๔๒ แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ด้วย เมื่อคดีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ใช้สิทธิเรียกร้องของตน เพื่อขอให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชำระค่าปรับตามข้อตกลงในใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง โดยการฟ้องคดีต่อศาล หรือใช้สิทธิฟ้องแย้งเข้ามาในคดี หรือไม่ได้แสดงเจตนาให้ปรากฏอย่างชัดแจ้งว่าประสงค์จะขอ หักกลบลบหนี้ หรือกล่าวอ้างมูลหนี้ค่าปรับเพื่อที่จะไม่ต้องรับผิดชอบชำระหนี้ค่าการงานให้ผู้ฟ้องคดี อันจะถือเป็นการแสดงเจตนาขอหักกลบลบหนี้เนื่องจากเห็นว่าทั้งสองฝ่ายต่างมีหนี้ผูกพันตาม สิทธิเรียกร้องซึ่งกันและกันแต่อย่างใด ด้วยเหตุว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยังคงโต้แย้งว่าตนไม่มี ความผูกพันจะต้องชำระหนี้ค่าการงานให้ผู้ฟ้องคดี เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวมาข้างต้น กรณีจึงถือไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้แสดงเจตนาขอหักกลบลบหนี้ค่าปรับกับหนี้ค่าการงานแล้ว ศาลจึงไม่อาจนำมูลหนี้ดังกล่าวมาหักกลบลบกันโดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้แสดงเจตนาได้ ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยในประเด็นเกี่ยวกับสิทธิในการ



/ได้รับเงิน...

ได้รับเงินค่าปรับว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิคิดค่าปรับรายวัน วันละ ๑,๐๒๗.๐๕ บาท เป็นเวลา ๑๐๐ วัน คิดเป็นเงินจำนวน ๑๐๒,๗๐๕ บาท และผู้ฟ้องคดีต้องชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยนำมูลหนี้ค่าปรับที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และมูลหนี้ค่าการงานที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดี มาหักกลบลบหนี้กัน จึงเป็นการวินิจฉัยที่นอกเหนือจากที่ปรากฏตามคำฟ้องและเกินคำขอของผู้ฟ้องคดี อย่างไรก็ตาม เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด ศาลจึงไม่อาจพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินค่าการงานพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ เนื่องจากจะทำให้ผู้ฟ้องคดีได้ในมูลหนี้เกินไปกว่าที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาโดยที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้อุทธรณ์

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยในผล

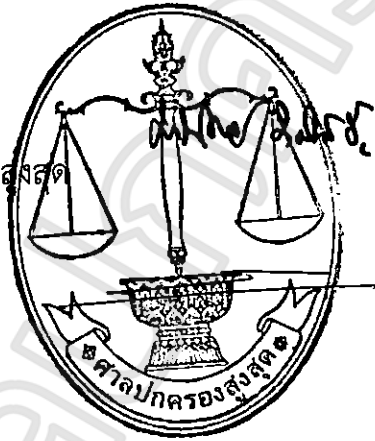
พิพากษายืน

นายไชยเดช ตันติเวสส
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายมานิตย์ วงศ์เสรี
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด



นายสัมฤทธิ์ อ่อนคำ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นางสุมาลี ลิ้มป้อวาท
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



นายวุฒิชัย ไทยเจริญ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการผู้แถลงคดี : นายศิริ มีแสงสกุล

